

1501950-69.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2137221/2019 - 02º D.P. SANTOS, 2977863

- 02º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOIS e outro

Artigo da Denúncia:

Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal

Justiça Gratuita

Aos 21 de setembro de 2022, às 14:00h, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Salas 403/411, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5749, Santos-SP - E-mail: santos4cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo Digital nº:

1501950-69.2019.8.26.0562 - Controle 2019/000386

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2137221/2019 - 02º D.P. SANTOS, 2977863

- 02º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOIS e outro

Artigo da Denúncia:

Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal

Justiça Gratuita

Aos 21 de setembro de 2022, às 14:00h, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2.651/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de

Instrução, Debates e Julgamento - 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Processo nº 1501950-69.2019.8.26.0562, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Titular da 4ª Vara Criminal do Foro de Santos Comarca de Santos, Dra. Elizabeth Lopes de Freitas, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Promotor de Justiça, Dr. Daniel Azadinho Palmezan Calderaro, do Defensor Público, Dr. Rafael Braga Vinhas, e da vítima José Carlos dos Santos. Ausente o réu do réu DANIEL ALVES PEREIRA. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Pela MM. Juíza foi decretada a REVELIA do acusado DANIEL ALVES PEREIRA, tendo-se em vista a sua ausência nesta audiência, apesar de sua intimação por edital (fls.201), uma vez que o mesmo mudou-se de endereço fornecido anteriormente, não sendo localizado pelo oficial de justiça para sua intimação pessoal. A seguir, pela MM. Juíza foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, a vítima José Carlos, ciente do dever de incomunicabilidade e regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu depoimento, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams. As partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Artigo 405, do C.P.P., sem necessidade de transcrição, através da mídia vinculada a este termo, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir pela MM. Juíza foi declarada encerrada a instrução, dando a palavra às partes para apresentação de suas alegações finais, as quais foram também apresentadas e gravadas nesta audiência virtual. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. PELA DEFESA FOI DITO: "MM. Juíza: manifestação captada em áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: VISTOS. DANIEL ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 18 de abril de 2019, por volta das 22h30min., na Rua Guaianazes, defronte ao nº 04, em Santos, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima José Carlos dos Santos, subtraiu, para proveito comum, um telefone celular marca Motorola, modelo MotoG, no valor de R\$ 839,00. Às fls. 02 encontra-se acostada a portaria de instauração do inquérito policial. O relatório final da autoridade policial encontra-se às fls. 06/07, oportunidade em que a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva do acusado. Por r. decisão exarada às fls. 14 foi indeferido o pedido formulado pela autoridade policial no sentido de ser decretada a prisão preventiva do réu. Às fls. 18 encontra-se o auto de reconhecimento pessoal através do qual a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito. O auto de avaliação da res furtiva encontra-se acostado às fls. 23. A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 50/54. Por r. decisão de fls. 55, a denúncia foi recebida. O acusado não foi localizado, a fim de ser pessoalmente citado, tendo sido citado por edital (fls. 76). Por r. decisão exarada às fls. 90, o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do C.P.P. O acusado foi pessoalmente citado às fls. 136/138. Por r. decisão exarada às fls. 140, foi revogada a suspensão do processo, tendo o feito retomado sua marcha. A i. defesa do acusado apresentou reposta à acusação às fls. 146. Em audiência virtual realizada nesta data, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, a vítima prestou declarações, sendo declarada a revelia do acusado. Encerrada a instrução, o i. representante do Ministério Público manifestou-se em alegações finais, requerendo a parcial procedência da ação penal, com o afastamento da qualificadora do emprego de arma, mantendo-se a do concurso de agentes. A i. defesa do acusado manifestou-se em alegações finais, requerendo a improcedência da ação penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, a fixação da pena base no mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de

pena. Ressaltou que no seu modo de ver as provas produzidas na fase inquisitiva não foram corroboradas em Juízo. É o relatório. DECIDO. A presente ação penal é parcialmente procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas). A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo definitivamente não restou comprovada no curso da instrução processual. A vítima José Carlos dos Santos, na fase policial reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas como sendo um dos autores da subtração de seu aparelho celular. Foi claro ao reconhece-lo como sendo um dos autores da subtração, não mencionando o emprego de arma de fogo, na fase policial. Em Juízo, o acusado tornou-se revel, não sendo possível seu interrogatório. Entretanto, a vítima José Carlos mais uma vez afirmou que Daniel foi um dos autores do roubo, pois estava acompanhado de outros indivíduos. No tocante ao emprego de arma de fogo a vítima afirmou não ter visto claramente nenhuma arma, pois ficou com medo que o réu estivesse armado e não quis pagar para ver, portanto. A qualificadora do emprego de arma deve ser afastada. Na fase policial, Daniel foi interrogado (fls.19), manifestando expressamente seu desejo de permanecer calado e manifestar-se apenas em Juízo, fato esse incompatível com aqueles que se dizem inocentes. Em Juízo preferiu tornar-se revel, em franca demonstração de descaso para com a Justiça e com o rumo de seu processo. A palavra da vítima merece total credibilidade, pois esta apresentou versões idênticas tanto na fase policial como em Juízo. Portanto, as provas produzidas na fase inquisitiva forma corroboradas no curso do contraditório. A materialidade do delito está amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, relatório final de fls. 06/07, e pelo auto de reconhecimento pessoal de fls. 18, bem como pelo auto de avaliação de fls. 23. O contexto probatório é seguro e suficientemente robusto para alicerçar um decreto de condenação. Por sua vez, a autoria do delito está satisfatoriamente comprovada nos autos, diante das declarações prestadas pela vítima, sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer sobre a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Ressalte-se que não produziu a ilustre defesa do acusado quaisquer provas capazes de desconstituir aquelas produzidas pela acusação. Em que pese a combatividade da ilustre defesa do acusado, a qualificadora do concurso de agentes (§ 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal) restou amplamente caracterizada diante da prova produzida no curso da instrução, uma vez que a vítima foi firme ao afirmar que o delito foi praticado por três indivíduos. Assim, diante de todo o exposto, não há como afastar-se a qualificadora do concurso de agentes, afastando-se a qualificadora do emprego de arma de fogo. Diante de tal contexto probatório, satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, impõe-se o desfecho de procedência parcial da presente ação. ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra DANIEL ALVES PEREIRA, a fim de condena-lo como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal. O acusado é primário e não registra antecedentes, razão pela qual, em atenção aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixe-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário. Considerando a causa de aumento de pena acima considerada, previstas no §2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, a qual revela maior periculosidade por parte do acusado, aumento em um terço a pena ora aplicada, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo unitário. Torno definitiva a pena aplicada. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado pelas penas restritivas de direitos, pois não estão presentes os requisitos legais do artigo 44, §2º do Código Penal. O acusado respondeu ao processo solto e, em homenagem ao princípio constitucional da presunção da inocência, poderá aguardar em liberdade eventual recurso a ser interposto. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Tratando-se de processo virtual, e considerando a realização da presente audiência através de videoconferência, o presente termo será assinado digitalmente apenas por esta Magistrada, o que basta para validade deste ato". Nada mais. Eu, MONICA VICHI FERREIRA DE ANDRADE CHAVES, digitei.

MM. Juíza: (assinatura digital)